

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלעזר שטרן

פ/25/6747

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – קביעת ממלא מקום ראש הממשלה)

- תיקון סעיף 5 1. בחוק-יסוד : הממשלה¹ (להלן – חוק היסוד), בסעיף 5(ד), בסופו יבוא "לא מונה שר לממלא מקום ראש הממשלה, או שנבצר מהשר שמונה לכך למלא את תפקידיו, יכהן שר הביטחון בתפקיד, ובלבד שהוא חבר מפלגתו של ראש הממשלה ; לא היה שר הביטחון חבר מפלגתו כאמור, יכהן בתפקיד שר החוץ, השר לביטחון לאומי, שר האוצר או שר אחר שתקבע הממשלה, הראשון מהם שהוא חבר מפלגתו של ראש הממשלה וחבר בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי."
- תיקון סעיף 16 2. בסעיף 16(ג) לחוק היסוד, במקום "לא היה ממלא מקום לראש הממשלה או שנבצר" יבוא "נבצר" ואחרי "שר אחר" יבוא "לפי סעיף 5(ד)".

דברי הסבר

בניגוד לתארים "סגן ראש הממשלה" ו"משנה לראש הממשלה", לממלא מקום ראש הממשלה יש תפקיד בעל משמעות סטטוטורית ולא רק סמלית, והוא כולל את האחריות להנהגת הממשלה במקרה שבו נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו, או כאשר הוא נעדר מן הארץ. בחוק-יסוד : הממשלה, נקבע כי אחד השרים שהוא חבר הכנסת יכול שיהיה ממלא מקום ראש הממשלה. מאחר שאין חוק היסוד דורש שמינוי זה יקבע עם הרכבת הממשלה, רשאית הממשלה להתנהל ללא שיהא ממלא מקום עד שיתעורר בכך צורך מיידי, ובפועל כך מתנהלת הממשלה. מצב זה, בו לא נקבע מראש ממלא מקום לראש הממשלה, איננו מצב ראוי. תפקיד זה הוא חשוב מכדי שיוטל בהחלטת בזק בשעת הדחק.

לפיכך, מוצע כי כל עוד לא מונה שר לממלא מקום ראש הממשלה, או שנבצר מהשר שמונה לכך למלא את תפקידיו, יכהן בתפקיד שר הביטחון אם הוא חבר מפלגתו של ראש הממשלה. לא היה שר הביטחון חבר מפלגתו של ראש הממשלה כאמור, יכהן בתפקיד שר החוץ, השר לביטחון לאומי, שר האוצר או שר אחר, הראשון מהם שהוא חבר מפלגתו של ראש הממשלה.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

בנוסף, לעיתים ראש הממשלה ממנה כממלא מקומו חבר כנסת או שר, שאינם חברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט הביטחוני), משיקולים שונים. הדבר עומד בניגוד גמור לאינטרס הלאומי ולשמירה על ביטחון המדינה, שכן בעת משבר על ממלא מקום ראש הממשלה לתפקד כראש הממשלה. לפיכך, מוצע כי ממלא מקום ראש הממשלה ימונה מבין חברי הקבינט הביטחוני, העוסקים ומעודכנים בנושאים הביטחוניים באופן שוטף.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/3355/20) ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/4975/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' (פ/4185/25); הוסרה מסדר היום ביום כ"א באייר התשפ"ד (29 במאי 2024); (פ/5155/25)).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ו (01.06.2026)